Lausitzer Werkbank AG
Am Spreeufer 31, 03046 Cottbus

Spreeglasur Industriekeramik GmbH
Brennring 17, 03044 Cottbus

01.07.2024 | CB-V-06 | Vertragsausfertigung

Vereinbarung über die Betriebsmittellinie

1 Vertragspartner und Konto

Lausitzer Werkbank AG, Am Spreeufer 31, 03046 Cottbus, und Spreeglasur Industriekeramik GmbH, Brennring 17, 03044 Cottbus, vereinbaren die folgende gesonderte Betriebsmittellinie. Sie ist unter CB-BANK-01 zu führen. Sie ist vom Laufzeitdarlehen OF-109 rechtlich und buchhalterisch getrennt.

2 Umfang und Laufzeit

Der zugesagte Rahmen beträgt 90.000,00 EUR. Er beginnt am 01.07.2024 und endet ohne automatische Verlängerung am 30.04.2026. Eine nach Ablauf beantragte neue Linie wird erst durch eine neue verbindliche Zusage der Bank wirksam. Eine Fortführung der Kontonummer oder eine alte Portalansicht enthält keine solche Zusage.

3 Abruf und Erfüllung

Die Linie ist als zusätzliche Disposition auf dem laufenden Konto freigeschaltet. Ein Abruf kann ohne neue Kreditentscheidung durch Zahlungsauftrag bis zur freien Höhe vorgenommen werden. Diese Freischaltung umfasst die technisch eingerichteten Wochenendverfügungen. Ein positiver Kontosaldo verbraucht den Rahmen nicht.

4 Entgelt und Rückzahlung

Solange der Rahmen nicht in Anspruch genommen wird, fallen weder Bereitstellungsprovision noch Sollzins an. Für tatsächlich abgerufene Beträge gelten 6,00 Prozent Sollzins jährlich nach tatsächlichen Tagen bei 365 Tagen pro Jahr. Der Sollzins ist mit dem nächsten Quartalsabschluss zu zahlen. Eine über den zugesagten Rahmen hinausgehende Duldung begründet keinen Anspruch auf weitere Verfügung.

Ein bei Ablauf beanspruchter Betrag ist zum Laufzeitende auszugleichen, soweit keine gesonderte Rückzahlungsvereinbarung getroffen wird. Ein ungenutzter Rahmen ist keine Verbindlichkeit in Höhe des Nennbetrags.

5 Sicherungsabgrenzung

Die Grundschuld und die Sicherungsübereignung zum Darlehen OF-109 werden nicht auf diese Linie erstreckt. Es werden für diese Linie keine weiteren dinglichen Sicherheiten bestellt. Die gesonderte Kartenreserve erfasst ausschließlich die im Kartenvertrag bezeichneten Ansprüche, soweit ein solcher Vertrag besteht.

6 Auskünfte und Überwachung

Die Gesellschaft unterrichtet die Bank über wesentliche Veränderungen ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse und über eingegangene Drittpfändungen. Die Bank darf hierzu Belege anfordern. Solange der Vertrag besteht und kein wirksamer Widerruf oder Kündigungsgrund ausgeübt wurde, ersetzt eine interne Neubewertung keine gegenüber der Kundin erklärte Änderung der Verfügungsmöglichkeiten.

7 Abrechnung und Vertragsende

Die Bank führt Abrufe, Rückzahlungen und Entgelte getrennt. Ihre Abrechnung enthält Buchungstag, Wertstellung, Valuta und offenen Betrag. Bei Vertragsende erhält die Gesellschaft eine Schlussabrechnung. Die gesetzlichen außerordentlichen Beendigungsrechte bleiben bestehen. Eine bloß angefragte Verlängerung lässt die ursprüngliche Befristung unverändert.

8 Erklärungen und Vertragsbestand

Die Parteien bestätigen, dass diese Ausfertigung einschließlich ihrer im Text bezeichneten Anlagen die getroffene Vereinbarung vollständig wiedergibt. Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit sie in dieser Ausfertigung ausdrücklich wiedergegeben sind. Nicht beigefügte Preisverzeichnisse werden nicht Vertragsbestandteil.

Änderungen des Leistungsumfangs, des Zahlungsplans oder des Sicherungszwecks sollen zu Beweiszwecken in einer von beiden Parteien bestätigten Nachricht oder in einem unterschriebenen Nachtrag dokumentiert werden. Gesetzliche Formanforderungen bleiben unberührt. Eine einseitige Eintragung in Buchhaltung, Kundenportal oder Planung ändert die Vereinbarung nicht.

9 Mitteilungen und Schlussbestimmungen

Erklärungen sind an die in Ziffer 1 genannten Geschäftsanschriften zu richten. Für die Gesellschaft nimmt Elin von Tannrode rechtsgeschäftliche Erklärungen entgegen. Buchhaltung und Disposition dürfen Unterlagen übermitteln; sie sind dadurch nicht zur Änderung dieses Vertrags bevollmächtigt.

Die Parteien vereinbaren deutsches Recht. Zwingende gesetzliche Zuständigkeiten und gesetzliche Rechte bleiben bestehen. Die Unwirksamkeit einer einzelnen Bestimmung führt nicht zur Unwirksamkeit der übrigen Vereinbarung. Für eine entstehende Lücke gelten die gesetzlichen Vorschriften. Jede Partei erhält eine vollständige Ausfertigung mit den Unterschriften beider Parteien.

Ausfertigung mit den Erklärungen der Beteiligten

gez. Betina Riedel für Lausitzer Werkbank AG

gez. Elin von Tannrode